Umowa o poufności — NDA

Projekt do uzgodnienia • wzór B2B • wersja 1.2

Wzór dla relacji między przedsiębiorcami. Przed podpisaniem potwierdź rzeczywistego wykonawcę i jego reprezentację. Jeżeli klientowi przysługują uprawnienia konsumenckie, dokument wymaga odpowiedniego dostosowania. Wybór modelu Kozbud i rozliczenie pracy Dawida pozostają odrębnymi ustaleniami.

§ 1. Strony

Zawarto w [Miejscowość podpisania] dnia [Data dokumentu] pomiędzy: [Pełna nazwa prawna wykonawcy], adres: [Adres wykonawcy], NIP: [NIP wykonawcy — potwierdź podmiot], reprezentacja: [Osoba reprezentująca wykonawcę i podstawa umocowania], e-mail: kontakt@dawkoz.com, dalej „Wykonawca”, a [Pełna nazwa zamawiającego], adres: [Adres zamawiającego], NIP: [NIP zamawiającego], reprezentacja: [Reprezentant zamawiającego], e-mail: [E-mail zamawiającego], dalej „Zamawiający”.

Cel ujawnienia i współpracy: [Cel ujawnienia informacji]. Projekt / numer: [Numer projektu / umowy].

§ 2. Informacje poufne

Poufne są niepubliczne informacje przekazane w związku z celem umowy, których poufny charakter oznaczono lub wynika z ich treści i okoliczności, w szczególności dokumentacja, kod, scenariusze, ceny, procesy i dane dostępowe. Każda strona może być ujawniającą i otrzymującą.

§ 3. Obowiązki

Otrzymujący wykorzystuje informacje wyłącznie do celu umowy, chroni je z należytą starannością i udostępnia tylko osobom potrzebującym dostępu, objętym odpowiednim obowiązkiem poufności. Uzgodnione osoby i podmioty: [Osoby / podmioty uprawnione do otrzymania informacji]. Nie ujawnia informacji innym bez zgody ujawniającego.

§ 4. Wyjątki i wymagane ujawnienie

Poufność nie obejmuje informacji publicznych bez naruszenia obowiązku, legalnie znanych wcześniej, legalnie uzyskanych bez ograniczeń od osoby trzeciej lub niezależnie opracowanych. Otrzymujący powinien móc wykazać zastosowanie wyjątku.

Jeśli ujawnienia wymaga prawo lub uprawniony organ, strona ujawnia tylko wymagany zakres i, o ile prawo pozwala, wcześniej informuje drugą stronę.

§ 5. Incydent i zakończenie

O nieuprawnionym ujawnieniu strona zawiadamia drugą bez zbędnej zwłoki i współpracuje przy ograniczaniu skutków. Na żądanie zwraca lub usuwa informacje, z uwzględnieniem obowiązków ustawowych i koniecznego zabezpieczenia roszczeń; zachowana część pozostaje chroniona.

§ 6. Czas i odpowiedzialność

Czas obowiązywania poufności: [Czas zobowiązania do poufności]. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych wynikająca z przepisów obowiązuje niezależnie. Odpowiedzialność następuje na zasadach prawa; wzór nie wprowadza automatycznej kary umownej ani przeniesienia praw do informacji. Umowa o poufności nie zastępuje powierzenia danych.

Podpisy

Wykonawca: _____ Zamawiający: _____